

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 633/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ถนอม หรือ เตี้ยว เกิด แสง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

ป.วิ.พ. มาตรา 95

สถานที่เกิดเหตุอยู่ในตลาด มีแสงไฟฟ้ามองเห็นได้ชัดในระยะ 20 เมตร ขณะจำเลยยิงผู้ตายผู้ตายและ ส. อยู่ห่างจำเลยราว 2 เมตร ส. ย่อมเห็นจำเลยได้ชัดเจน ทั้งขณะเกิดเหตุก็ไม่มีเหตุการณ์สับสนวุ่นวายอันจะเป็นเหตุให้จดจำคนร้ายผิดพลาดไปได้ดังนั้น ที่ ส. เบิกความว่าจำเลยเป็นคนร้ายยิงผู้ตายจึงน่าเชื่อถือ ชั้นสอบสวน บ. ยืนยันว่าเห็นจำเลยเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มผู้ตายซึ่งให้การไว้อย่างมีเหตุผล รายละเอียดต่าง ๆ ก็ให้การสอดคล้องกันกับคำเบิกความของ ส. พยานโจทก์ คำให้การชั้นสอบสวนดังกล่าวแม้จะเป็นเพียงพยานบอกเล่าก็สามารถรับฟังประกอบคำเบิกความของ ส. พยานโจทก์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นได้ ชั้นศาล บ. ไม่ยอมมาเป็นพยานโจทก์โดยไม่ปรากฏเหตุผลแต่กลับมาเป็นพยานจำเลยโดยเบิกความกลับคำให้การชั้นสอบสวนที่อ้างว่าคำให้การชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวนเขียนขึ้นเองแล้วพยานลงชื่อโดยไม่ได้อ่านก่อนนั้น ปรากฏว่านอกจาก บ. จะลงชื่อไว้ในคำให้การชั้นสอบสวนแล้วยังได้ลงชื่อไว้ในบันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหา ยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ยิงผู้ตาย กรณีจึงน่าเชื่อว่า บ. ได้เห็นจำเลยยิงผู้ตายดังที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2526 เวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยได้บังอาจมีอาวุธปืนพกสั้นรีวอลเวอร์ จำนวน 1 กระบอกไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียนแน่ชัด และกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด.38 (พิเศษ) 2 นัด ซึ่งเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ยิงในความครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามกฎหมาย ทั้งจำเลยได้บังอาจพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมืองโดยไม่มีเหตุ อันสมควรและโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั้งไม่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ และจำเลยได้บังอาจใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนายสุเมธา ชมชื่น และนายสุธาสินธุ์ ชมชื่น กับพวกผู้เสียหาย จำนวน 2 นัด โดยมีเจตนาฆ่านายสุเมธา และนายสุธาสินธุ์ กับพวกให้ถึงแก่ความตาย จนเป็นเหตุให้นายสุเมธาถูกกระสุนปืนที่จำเลยยิง 1 นัด บริเวณหน้าอกถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลย ส่วนที่จำเลยมีเจตนาฆ่านายสุธาสินธุ์กับพวก จำเลยลงมือกระทำผิดไปโดยตลอดแล้ว แต่การกระทำของจำเลยไม่บรรลุผลเนื่องจากนายสุธาสินธุ์กับพวกหลบหลีกวิถีกระสุนเสียทัน กระสุนปืนที่จำเลยยิงจึงไม่ถูกนายสุธาสินธุ์กับพวก นายสุธาสินธุ์กับพวกจึงไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลย เหตุเกิดที่แขวงบางจากเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานยึดได้หัวกระสุนปืนรีวอลเวอร์ขนาด .38 (พิเศษ) ที่จำเลยใช้ยิงนายสุเมธาได้จากศพของนายสุเมธา 1 หัวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371, 80, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และขอให้ศาลสั่งริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 15 ปี ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนักปรับ 1,000 บาท เรียงกระทงลงโทษรวมจำคุก 15 ปี ปรับ 1,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ข้อหาที่อื่นให้ยกของกลางริบ

โจทก์จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่าคืนเกิดเหตุเวลาประมาณ 21 นาฬิกา นายสุธาสินธุ์ ชมชื่นนายสุเมธา ชมชื่น และนายบุญธรรม ทองคำ ได้ออกจากบ้านเพื่อไปดูหนังกลางแปลงที่ตลาดบางจาก ถนนสุขุมวิท 95 พอไปถึงหน้าตลาดก็พบนายสมบัติ วงศ์มะโรง นายสราวุธ (ไม่ปรากฏนามสกุล) กับเพื่อนอีก 1 คนนั่งดื่มสุรากับนายสมบัติได้ชวนนายสุเมธาดื่มสุรานายสุธาสินธุ์ นายสุเมธา และนายบุญธรรม จึงนั่งดื่มสุรากับนายสมบัติและพวกของนายสมบัติ ดื่มกันจนประมาณ 23.30 นาฬิกานายสมบัติซึ่งเมาสุราขอให้นายสุเมธาไปส่งที่บ้านและได้ออกเดินไปด้วยกัน ไปได้ประมาณ 10 นาที นายสุเมธาได้กลับมาบอกนายสุธาสินธุ์กับพวกที่นั่งอยู่ที่เดิมว่ามีคนพูดหาเรื่องว่าจะยิงให้หมด นายสุธาสินธุ์จึงชวนทุกคนกลับบ้านและออกเดินไปพร้อมกันพอเดินไปถึงกลางตลาดก็พบกับชายกลุ่มหนึ่งประมาณ 4-5 คน คนหนึ่งทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายถนอม เกิดแสง

จำเลยนี้ นายสุเมธาเดินไปจนห่างจำเลยประมาณ 2 เมตรก็หยุด แล้วนายสมบัติได้เดินเข้ามาหานายสุเมธา พอนายสมบัติเข้ามาเกือบจะถึงตัวนายสุเมธา นายสุเมธาได้ร้องบอกว่าให้หลบไปพร้อมทั้งผลักนายสมบัติล้มลง จากนั้นนายสุธาสินธุ์ ก็เห็นจำเลยชักปืนพกสั้นออกมายิงใส่กลุ่มพวกนายสุธาสินธุ์ 2 นัด กระสุนนัดหนึ่งถูกนายสุเมธาที่หน้าอกล้มลง ยิงแล้วจำเลยได้วิ่งหนีไปทางหลังตลาด นายสุธาสินธุ์วิ่งตามไปแต่ไม่ทันจึงกลับมาหานายสุเมธาไปส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ไปถึงแพทย์ได้บอก่านายสุเมธาถึงแก่ความตายแล้วราว 1 นาฬิกาเมื่อร้อยตำรวจโทชวกร จรเจวุฒิพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ นารายณ์ก็ได้ออกไปดูผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เมื่อทราบว่าผู้บาดเจ็บได้ถึงแก่ความตายแล้วก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกตัญญูรับศพไปที่สถานีตำรวจนครบาลพระโขนงแล้วนำศพไปชันสูตรพลิกศพที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจคืนนั้นร้อยตำรวจโทชวกรได้ร่วมกับพันตำรวจโทณรงค์ เรืองฤทธิ์กรออกไปตรวจสถานที่ที่เกิดเหตุและทำแผนที่เกิดเหตุไว้ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 ทั้งได้สอบปากคำประจักษ์พยานคือนายสมบัตินายสุธาสินธุ์ รวมทั้งมารดาของผู้ตาย เมื่อทราบว่าจำเลยเป็นผู้ยิงผู้ตายก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามไปที่บ้านจำเลยแต่ไม่พบตัว พันตำรวจโทณรงค์จึงได้ออกหมายจับจำเลยไว้ ต่อมาวันที่ 12 สิงหาคม 2526 จำเลยได้เข้ามามอบตัวและให้การปฏิเสธ ปรากฏว่าพันตำรวจโทณรงค์ได้ค้นพบใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของจำเลยจึงสอบถามจำเลยเรื่องอาวุธปืนจำเลยแจ้งว่าอาวุธปืนของจำเลยได้หายไป พันตำรวจโทณรงค์ได้จัดให้นายสมบัติมาชี้ตัวคนร้ายนายสมบัติได้ชี้ตัวจำเลยว่าเป็นคนร้าย ต่อมาวันที่ 31 ธันวาคม 2526 เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามนายบุญธรรม ทองคำผู้เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำเป็นพยานได้อีก 1 ปาก และร้อยตำรวจโทชาญวิทย์ พุ่มโพธิ์ ซึ่งมารับหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนต่อจากพนักงานสอบสวนคนก่อนได้จัดให้นายสุธาสินธุ์กับนายบุญธรรมชี้ตัวคนร้าย พยานทั้งสองคนก็ชี้ตัวจำเลยว่าเป็นคนร้ายเช่นกัน

จำเลยนำสืบต่อสู้อ้างฐานที่อยู่และอ้างด้วยว่านายสมบัติไม่เห็นว่าเป็นคนร้ายในคดีนี้ ที่นายสมบัติมาเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่าจำเลยเป็นคนร้าย จำเลยได้ยื่นฟ้องนายสมบัติฐานเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา นายสมบัติ จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นได้พิพากษาลงโทษจำคุกนายสมบัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคสามกำหนด 3 ปี ปรากฏตามสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 9143/2528 ของศาลชั้นต้น

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและฐานพาอาวุธปืนหรือไม่ เห็นว่า แม้เหตุคดีนี้จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืน แต่สถานที่เกิดเหตุอยู่ในตลาด ปรากฏตามคำเบิกความของพันตำรวจโทณรงค์ พนักงานสอบสวนผู้หนึ่งซึ่งออกไปตรวจที่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุไม่นานว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีแสงไฟฟ้าจากตลาดสามารถมองเห็นได้ชัดในระยะ 20 เมตร เช่นนี้ ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุขณะเกิดเหตุย่อมจะมองเห็นคนร้ายได้ชัดเจน ได้ความจากคำนายสุธาสินท์ว่าตอนที่เกิดเหตุถึงกันขึ้นนั้น นายสุธาสินท์นายสุเมธา ผู้ตาย นายบุญธรรม กำลังเดินไปตามทางกลางตลาดเพื่อจะกลับบ้านโดยผู้ตายเดินนำหน้าพอมาถึงที่เกิดเหตุก็พบกับกลุ่มของจำเลยซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดประมาณ 4-5 คน ขณะที่ผู้ตายอยู่ห่างจำเลยราว 2 เมตร นายสมบัติพวกของผู้ตายซึ่งมารออยู่ก่อนได้เดินเข้ามาหาผู้ตาย พอจวนจะถึงตัวผู้ตาย ผู้ตายก็ร้องบอกให้นายสมบัติหลบไปทั้งปลั๊กนายสมบัติให้ล้มลง ตอนนี้นายสุธาสินท์ได้เห็นจำเลยยิงปืนใส่กลุ่มผู้ตาย 2 นัด แล้วจำเลยหนีไป เห็นว่า ขณะจำเลยยิงปืนใส่กลุ่มผู้ตายนั้น นายสุธาสินท์อยู่ห่างจำเลยไม่มากเพราะเดินมาติด ๆ กับผู้ตายนั่นเองนายสุธาสินท์ย่อมเห็นจำเลยได้ชัดเจน ทั้งขณะเกิดเหตุก็ไม่ได้มีเหตุการณ์สับสนวุ่นวายอันจะเป็นเหตุให้จดจำคนร้ายผิดพลาดไปได้ตามคำพันตำรวจโทณรงค์ ซึ่งสอบปากคำนายสมบัติและนายสุธาสินท์ไว้ในคืนเกิดเหตุก็ได้ความว่าพยานทั้งสองให้การว่า จำคนร้ายได้คือจำเลยนี้ ในรายงานการชันสูตรพลิกศพทำยฟ้องก็ระบุชื่อผู้ทำให้ตายว่า "นายถนอม เกิดแสง" หลังเกิดเหตุพันตำรวจโทณรงค์ได้ให้เจ้าหน้าที่

ตำรวจไปติดตามจำเลยที่บ้าน แต่ไม่พบตัว แสดงว่าในคืนเกิดเหตุได้ทราบตัวคนร้าย
ว่าเป็นจำเลยนี้แล้วจริง พยานหลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้เห็นว่าที่นายสุธาสินธุ์พยาน
โจทก์ยืนยันว่าจำเลยคือคนร้ายที่ยิงผู้ตายตายเชื่อถือรับฟังได้ นอกจากคำนายสุธา
สินธุ์ดังกล่าวมาแล้วยังปรากฏจากคำร้อยตำรวจโทชาญวิทย์ซึ่งสอบปากคำนาย
บุญธรรมผู้รู้เห็นเหตุการณ์อีกคนหนึ่งไว้ว่าชั้นสอบสวนนายบุญธรรมยืนยันว่าได้เห็น
จำเลยเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มผู้ตายดังปรากฏตามเอกสารหมาย จ.7 ศาลฎีกาได้
พิเคราะห์คำให้การชั้นสอบสวนของนายบุญธรรมโดยละเอียดแล้วเห็นว่าได้ให้การไว้
อย่างมีเหตุมีผล รายละเอียดต่าง ๆ ก็ให้การสอดคล้องกันกับคำนายสุธาสินธุ์น่าเชื่อ
ว่านายบุญธรรมได้ให้การไว้ตามที่ได้รู้เห็นมาจริง คำให้การชั้นสอบสวนของนาย
บุญธรรมแม้จะเป็นเพียงพยานบอกเล่าก็สามารถรับฟังประกอบคำนายสุธาสินธุ์
ประจักษ์พยานโจทก์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากพยานหลักฐานดังกล่าวมาแล้ว
ปรากฏว่าจำเลยมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกสั้นชนิดรีวอลเวอร์ขนาด .38 ซึ่ง
เป็นขนาดเดียวกับที่ใช้ยิงผู้ตายดังปรากฏตามคำให้การเพิ่มเติมในชั้นสอบสวนของ
จำเลยเอกสารหมาย จ.9 จำเลยอ้างว่าปืนได้หายไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2526 โดย
ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้แจ้งเรื่องอาวุธปืนหายไว้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก่อนนับเป็นพิรุธ
แก่จำเลยอย่างมาก พยานหลักฐานต่าง ๆ ของโจทก์ดังได้วินิจฉัยมาจึงรับฟังได้ว่า
จำเลยได้กระทำความผิดจริงดังฟ้องที่จำเลยนำสืบต่อสู้อ้างฐานที่อยู่นั้นเห็นว่า ทางนำสืบ
ของจำเลยเป็นพิรุธไม่น่าเชื่อถือ กล่าวคือ หลังเกิดเหตุเพียงวันเดียวบิดาจำเลยได้ไป
แจ้งให้จำเลยทราบว่าถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตายแทนที่จำเลยจะเข้ามามอบตัวต่อเจ้า
หน้าที่ตำรวจเพื่อต่อสู้คดีกลับหลบอยู่ที่บ้านภรรยาจนกระทั่งวันที่ 12 สิงหาคม 2526
อันเป็นเวลาหลังเกิดเหตุถึงเกือบ 7 เดือนจึงเข้ามามอบตัว ทั้งที่จำเลยมีงานประจำ
ทำอยู่ในกรุงเทพมหานครที่จำเลยนำนายบุญธรรมมาเบิกความเป็นพยานจำเลยว่า
คืนเกิดเหตุนายบุญธรรมได้วิ่งหลบออกไปนอกตลาดก่อนเกิดเหตุโดยไม่เห็นจำเลย
ในกลุ่มคนดังกล่าวและอ้างว่าไม่เคยให้การในชั้นสอบสวนว่าจำเลยเป็นคนยิงผู้ตาย

นั้น เห็นว่า คำนายบุญธรรมไม่น่าเชื่อถือ เพราะในชั้นสืบพยานโจทก์นายบุญธรรมไม่ยอมมาเบิกความเป็นพยานโจทก์ ทั้ง ๆ ที่ได้ให้การในชั้นสอบสวนไว้แล้วโดยไม่ปรากฏเหตุผล แต่กลับมาเบิกความเป็นพยานจำเลยโดยเบิกความกลับคำให้การชั้นสอบสวน ที่อ้างเหตุผลว่าคำให้การชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวนเขียนขึ้นเองแล้ว พยานเซ็นชื่อโดยไม่ได้อ่านก่อนนั้น ปรากฏว่านอกจากนายบุญธรรมจะลงชื่อไว้ในคำให้การชั้นสอบสวนแล้วยังปรากฏภาพถ่ายเอกสารหมาย จ.2 ว่าได้ชี้ตัวจำเลยและยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงนายสุเมธาถึงแก่ความตายโดยได้ลงชื่อไว้ในบันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหาปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3 ด้วยกรณีจึงน่าจะเชื่อว่านายบุญธรรมได้เห็นจำเลยยิงผู้ตายดังที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวน ที่จำเลยอ้างว่านายสมบัติวงศ์มะโรง ได้ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกฐานเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญาปรากฏตามคดีเลขแดงที่ 9143/2528 ของศาลชั้นต้นแสดงว่านายสมบัติไม่ได้เห็นเหตุการณ์นั้น เห็นว่า พฤติการณ์ของนายสมบัติเป็นไปอย่างมีเลศนัย เพราะปรากฏว่านายสมบัติเข้าเบิกความต่อศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2527 ว่าเห็นจำเลยยิงผู้ตาย หลังจากนั้นอีกเกือบ 1 ปี คือวันที่ 27 สิงหาคม 2528 จึงได้มายื่นคำแถลงต่อศาลว่า คำที่เบิกความไว้ต่อศาลเป็นความเท็จ ความจริงตนไม่ได้เห็นเหตุการณ์ แต่ไม่มีเหตุผลว่าเหตุใดจึงได้เบิกความไว้ต่อศาลในชั้นแรกว่าได้เห็นจำเลยยิงผู้ตาย พฤติการณ์ส่อว่านายสมบัติกระทำไปเพื่อช่วยเหลือจำเลยให้พ้นผิด เพราะเห็นว่าโทษที่ตนเองอาจจะได้รับฐานเบิกความเท็จคงจะไม่สูงนัก แต่ความผิดที่จำเลยถูกฟ้องเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา มีโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิต อย่างไรก็ตามก็ดีคดีนี้แม้จะไม่มีคำนายสมบัติเป็นประจักษ์พยาน ลำพังพยานหลักฐานอื่น ๆ ของโจทก์ก็เพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้อยู่แล้ว พยานหลักฐานของจำเลยตามที่น่าสืบมายังไม่เพียงพอที่จะรับฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ดังได้วินิจฉัยมาแล้ว ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำวินิจฉัยคดีนี้เกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานว่าพยานบุคคลซึ่งเคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนในฐานะผู้รู้เห็นเหตุการณ์ แต่กลับมาเบิกความเป็นพยานจำเลยว่าไม่เห็นเหตุการณ์และไม่เคยให้การในชั้นสอบสวนเช่นนั้น รับฟังได้หรือไม่เพียงใด คำพยานที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวน เมื่อนำคำพยานนั้นมาอ้างในชั้นศาลคำพยานนั้นย่อมเป็นพยานบอกเล่าในชั้นศาล ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 95 บัญญัติห้ามมิให้(ศาล) ยอมรับฟังพยานบุคคลใด เว้นแต่บุคคลนั้น...(2) เป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเอง โดยตรง... แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นว่า ถ้ามีกฎหมายบัญญัติขัดแย้งเป็นอย่างอื่นหรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ศาลก็รับฟังพยานบุคคลนอกไปจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 95(2) นี้ได้ จากบทบัญญัติมาตรา 95(2) ดังกล่าว ศาลจึงยึดถือตลอดมาว่าลำพังแต่คำให้การชั้นสอบสวนของพยานเท่านั้น จะรับฟังมาลงโทษจำเลยมิได้ เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 165/2503 วินิจฉัยว่า โจทก์หาตัวผู้เสียหายและมารดา มาเบิกความในชั้นศาลมิได้ คงมีแต่คำให้การของผู้เสียหายและมารดาในชั้นสอบสวนซึ่งให้การว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันฉุดผู้เสียหายไป และผู้เสียหายให้การว่าจำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายด้วย โดยมีพนักงานสอบสวนเบิกความประกอบกับมีผู้ใหญ่บ้านเบิกความว่า มารดาผู้เสียหายได้แจ้งความว่าจำเลยกับพวกได้ฉุดคร่าผู้เสียหายไป ดังนั้นศาลจะรับฟัง (คำ

ให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายและมารดา) มาลงโทษจำเลยมิได้ อย่างไรก็ตาม แม้
ลำพังคำพยานชั้นสอบสวนจะรับฟังลงโทษจำเลยมิได้ก็ตามแต่ศาลก็ยึดถือมาเช่น
เดียวกันว่าศาลอาจนำคำพยานชั้นสอบสวนมารับฟังประกอบคำพยานในชั้นศาลให้มี
น้ำหนักดีขึ้นได้เช่น คำพิพากษากฎีกาที่ 1769/2509 วินิจฉัยว่า คำให้การของ ร.ชั้น
สอบสวนเป็นพยานบอกเล่า เมื่อไม่ได้ตัว ร. มาเบิกความที่ศาล เพราะตายเสียก่อน
แม้จะมีน้ำหนักน้อย แต่ก็ใช้เป็นคำประกอบคำเบิกความของพยานอื่นได้ หรือคำ
พิพากษากฎีกาที่ 3219/2516 วินิจฉัยว่า ศาลไม่จำเป็นต้องรับฟังข้อเท็จจริงตามคำเบิก
ความของพยานเสมอไป แต่อาจรับฟังคำให้การชั้นสอบสวนของพยานประกอบการ
พิจารณาได้ ส่วนจะรับฟังได้เพียงใดหรือไม่สุดแล้วแต่เหตุผลของแต่ละเรื่องไป สรุป
ได้ว่า คำให้การของพยานในชั้นสอบสวนนั้นเป็นพยานบอกเล่าหรือเป็นเพียงพยาน
ชั้นที่สองเท่านั้น จึงนำคำพยานในชั้นสอบสวนมาฟังเสมือนเป็นประจักษ์พยานหรือ
เสมือนเป็นพยานชั้นที่หนึ่งเพื่อลงโทษจำเลยมิได้ แต่คำพยานในชั้นสอบสวนก็ยังเป็น
พยานชั้นที่สองซึ่งศาลอาจนำมาฟังประกอบพยานชั้นที่หนึ่งหรือประจักษ์พยานในชั้น
ศาลได้ นี่เป็นเรื่องของหลักการที่ว่าพยานหลักฐานใดรับฟังมิได้ซึ่งต้องแยกต่างหาก
จากการชั่งน้ำหนักคำพยานกล่าวคือ ถ้าพยานหลักฐานใดรับฟังมิได้แล้ว ศาลก็ไม่รับ
ฟังเลย แต่ถ้าเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้ ศาลก็ต้องชั่งน้ำหนักคำพยานหลักฐาน
นั้นว่า จะเชื่อฟังได้เพียงใดหรือไม่ มิใช่ว่าถ้าเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้แล้วศาลจะ
ต้องเชื่อถือเสมอไป สำหรับคำพิพากษากฎีกาที่ 633/2531 นี้ ปัญหาว่าคำให้การชั้น
สอบสวนของนายบุญธรรม และคำเบิกความชั้นศาลของบุคคลเดียวกันนี้ซึ่งมาเบิก
ความเป็นพยานจำเลยควรเชื่อถือตามคำให้การชั้นสอบสวนหรือตามคำเบิกความใน
ชั้นศาล ซึ่งเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักคำพยานเมื่อศาลเห็นว่าคำให้การชั้นสอบสวน
มีเหตุผลและน้ำหนักดีกว่าศาลก็นำคำให้การของบุคคลผู้นี้ในชั้นสอบสวนมารับฟัง
ประกอบคำเบิกความของนายสุธาสินธุ์ในชั้นศาลให้มีน้ำหนักดียิ่งขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้อง
เป็นที่เข้าใจว่าลำพังคำเบิกความของนายสุธาสินธุ์ก็รับฟังลงโทษจำเลยได้อยู่แล้ว

เพราะศาลได้วินิจฉัยว่า "พยานหลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้เห็นว่าที่นายสุธาสินธุ์ พยานโจทก์ยืนยันว่า จำเลยคือคนร้ายที่ยิงผู้ตายตายเชื่อถือรับฟังได้" คดีนี้หากรับฟังตามคำเบิกความของนายสุธาสินธุ์มิได้แล้ว ศาลย่อมจะนำคำให้การชั้นสอบสวนของนายบุญธรรมมาฟังประกอบคำเบิกความของนายสุธาสินธุ์ให้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะลงโทษจำเลยหาได้ไม่ บัญญัติสุชีวะ